主題精選：權利合併 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不動產合併得否適用土地法第34條之1第1項之多
數決
發布日期: 2020-11-26
內文
不動產合併為不動產分割之反向行為，故應與不動產分割適用土地法第34條之1第1項類似。
不動產合併有權利合併與標示合併之分。茲分述如下：
• (一) 權利合併：屬於土地法第34條之1第1項之「處分」，然各共有人合併後所得到之應有部
分，難以公平合理；況所有權人不同時，應檢附全體所有權人協議書（地籍測量實施規則第
224條第2項第1款）。因此，土地法第34條之1第1項之處分，不包括權利合併。換言之，權利合
併不得適用土地法第34條之1第1項之多數決。
• (二) 標示合併：非屬於土地法第34條之1第1項之
「處分」，但屬於土地法第34條之1第1項之「變
更」。因此，標示合併得適用土地法第34條之1第1
項之多數決。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下